



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/112/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

גבורוב קלבדיה

התובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד דני גבעתי
הרצל 38, אשקלון
טל': 08-6750077 פקס: 08-6752269

נגד

נציגות והבית המשותף ברח' משה קול 5, אשקלון

הנתבעת

באמצעות ב"כ: עו"ד שרון קולסקי
העצמאות 85, אשדוד
טל': 08-6900331 פקס: 08-6900332

פסק דין

1. התובעת, בעלת זכויות בדירה בבית המשותף הידוע כגוש 2880 חלקה 10, הגישה לפני תביעה למתן צו עשה המורה לנתבעת לסמן בצבע אדום-לבן את הקיר החיצוני של דירתה, הפונה לחנייה של הבניין; להציב שלט האוסר על חניה בסמוך לקיר הדירה; ולסמן את השטח המצוי בסמוך לחלון דירתה באופן האוסר על החנייה שם.
2. יוער כי הבית המשותף מושא התביעה טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים אך חלות עליו הוראות פרק 11 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") – "בתים שאינם רשומים כבתים משותפים", המחילות עליו את כל ההוראות הרלבנטיות בחוק זה לענין בתים הרשומים כבתים משותפים.
3. בהתאם להחלטתי בתום הדיון שהתקיים בפני ביום 15/6/2020, הוגשו סיכומי הצדדים בשאלה האם לנתבעת מוקנית הסמכות לממש את הסעד המבוקש ע"י התובעת?
4. בסיכומיו, טען ב"כ התובעת כי הקיר והשטח עליו מבוקש לבצע סימון כדרישת התובעת הינם חלק מהרכוש המשותף. ב"כ התובעת טען בצורה לאקונית כי "הסמכות לדון בענייני חנייה הנה נגזרת של הוראות חוק המקרקעין ובאה לידי ביטוי בפסקי דין רבים בהם הוכרו סוגיות הנוגעות לשימוש וסימון חנייה". בעניין זה הפנה למספר פסקי דין (כולם ערעורים אזרחיים) בלא שפירט והביא דוגמא קונקרטית מתוך פסק דין זה כזה או אחר המבארים את הסוגיה או מוכיחים את טענת התובעת בנקודה האמורה. עיון בחלק מפסקי הדין מעלה כי הם נסובו על סוגיית הזכות לרישיון במקרקעין ולא ברור מדוע צוינו בהקשר של הסוגיה שבמחלוקת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 2/112/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

5. עוד טען ב"כ התובעת כי זכותו של הפרט, קרי התובעת, לעשות שימוש בקניינו, גוברת על זכות הדיירים האחרים לעשות שימוש ברכוש המשותף הגורם להפרעה או מניעת שימוש ברכוש הפרטי.
6. בסכומים מטעם הנתבעת הפנה ב"כ הנתבעת לחוק העזר לעיריית אשקלון (העמדת רכב וחנייתו) התשכ"ב-1952. המסמך את העירייה בלבד להציב תמרור בדבר איסור חנייה, או לסמן בצבע איסור חניה.
7. כן טען ב"כ הנתבעת כי אף אם קיימת סמכות לנתבעת לבצע את הסעד המבוקש הרי שמדובר בהחלטה המסורה לאסיפה הכללית של בעלי הדירות. בענין זה הפנה לפסה"ד של כב' המפקח בירושלים בתיק 453/2015.
8. עוד טען ב"כ הנתבעת כי בקשת התובעת לאסור חנייה בסמוך לדירתה מיותרת שכן גם לטענתה הסעד מכוון כנגד משאיות מזדמנות העוצרות בסמוך לחלון דירתה לצורך פריקת סחורה, פינוי זבל וכיו"ב לפרק זמן קצר. לו היה מדובר בחנייה של ממש היה הדבר מונע מכלל הדיירים להיכנס או לצאת מהאזור בו הן מחנים את רכביהם ולכך ממילא לא היו מסכימים.

דיון והכרעה

9. **לאחר שבחנתי את טיעוני הצדדים אני סבור כי הסעד המבוקש ע"י התובעת מאת הנתבעת אינו בגדר סמכותה של האחרונה וכן כי התובעת לא ביססה עילה לכאורה כנגד הנתבעת, הכל כמפורט להלן.**

לנתבעת אין סמכות להציב "תמרור"

10. מקובלת טענת ב"כ הנתבעת כי הסמכות לסמן שטח המוגדר כ"אסור לחניה", גם אם הוא אינו שטח ציבורי אלא חלק בלתי נפרד מהרכוש המשותף של בית משותף, מסורה בידי רשות תמרור שהוסמכה לכך, ובמקרה זה הרשות המקומית, קרי עיריית אשקלון. בין אם מבוקש לסמן חלק משטח מסוים באדום לבן מתוך כוונה לאסור בו חניה (להבדיל מתוך כוונה לשיפור אסתטי ברכוש המשותף), או הצבת שלט האוסר על חניה בחלק כזה או אחר של הרכוש המשותף - אין הדבר מצוי בגדר סמכותה של הנתבעת.
11. בתקנות התעבורה, תשכ"א- 1961 (להלן: תקנות התעבורה), בסעיף ההגדרות, מצויות הגדרות כדלקמן: **"רשות תימרור מרכזית"** - המפקח על התעבורה שמונה לכל שטח המדינה או אדם שהמפקח אצל לו בהודעה ברשומות מסמכיותיו כרשות תימרור מרכזית, לכל שטח המדינה או לחלק ממנה; **"רשות תימרור מקומית"** - מי שהמפקח על התעבורה שמונה לכל שטח המדינה מינה אותו, בהודעה ברשומות, להיות רשות תימרור מקומית לגבי התחום או המקומות שקבעה" (הדגש אינו במקור –א.א.).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/112/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. חוק עזר לאשקלון (העמדת רכב וחנייתו), תשכ"ב-1962 קובע בסעיף 2 כך: "ראש העיריה רשאי, בהסכמת המפקח על התעבורה ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה, לאסור, להגביל ולהסדיר בתחום העיריה את העמדתו של רכב או סוג מסויים של רכב, לקבוע רחוב או מקום אחר כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב או לסוג מסויים של רכב וכן לקבוע את הימים, השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב המותר בחניה בבת אחת באותו מקום."

13. בתקנות התעבורה מצויה הגדרה למונח "תמרור" כדלקמן: "תמרור" - כל סימון, אות או איתות לרבות רמזור, שקבעה רשות התימרור המרכזית ואשר הוצב או סומן על פי הסמכה או על פי הוראה מאת רשות תימרור כדי להסדיר את התנועה בדרכים או כדי להזהיר או להדריך עוברי דרך."

14. מן המקובץ עולה כי תמרור, עפ"י טיבו והגדרתו, נועד להכווין ולהדריך את כל המשתמשים ב"דרך", לרבות בחניה שאינה פרטית, ועל כן הסמכות להציב תמרור מסורה, כאמור, בידי הרשות השלטונית הרלבנטית. לפיכך הגעתי לכלל מסקנה כי אין הנתבעת מוסמכת להעניק לתובעת את הסעד הקונקרטי (על חלקיו השונים) אותו היא מבקשת.

העדר עילה כלפי הנתבעת

15. לא זו בלבד שאין הנתבעת מוסמכת להעניק לתובעת את הסעד המבוקש, התובעת אף לא בססה ולו לכאורה עילה כנגד הנתבעת עפ"י הדין החל עליה.

16. סעיף 65 לחוק המקרקעין מורה כי: "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף; הנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון". סמכויותיה ותפקידה של נציגות הבית המשותף שאובים מסעיף 69 לחוק: "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות". הנציגות משמשת מורשה מטעם הבעלים בענייני החזקה וניהול הבית המשותף ובכללו הרכוש המשותף, ואף זכאית להיות צד להליך משפטי. סעיף 73 לחוק קובע כי הנציגות יכולה להביא סכסוך הנוגע לפעולתה ובגדר סמכותה לפני המפקח, ומתוך כך יכולה להתבע לפני המפקח ע"י מי מבעלי הדירות בשל סכסוך שכזה.

17. "בכל הנוגע לגורמים המעורבים בניהול הבית המשותף, קיימת בחוק המקרקעין הבחנה בין שני גופים: האחד - האסיפה הכללית והשני - נציגות הבית המשותף. ככלל האסיפה הכללית קובעת את הכללים לפיהם ינוהל הבית המשותף ואילו הנציגות מיישמת כללים אלו בפועל ומבצעת את החלטות האסיפה הכללית (יהושע ויסמן, דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז) (להלן: "ויסמן") בעמוד 445). בהתאם לחוק המקרקעין, האסיפה הכללית דנה ומכריעה בנושאים אלו: קביעת דרכי הניהול של הרכוש המשותף והשימוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/112/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בו; קביעת תקציב ההוצאות; מינוי נציגות לבית המשותף; אישור החשבונות של גזבר הבית המשותף; הסדרת כל העניינים האחרים הנובעים מן השכנות בבית המשותף. חלוקת הסמכויות בין הנציגות לבין האסיפה הכללית, מלמדת על החלק הראשון לכלל לו אנו נדרשים - הסמכות לדון ולהחליט בעניין השימוש ברכוש המשותף ובכלל כך בנייה ברכוש המשותף מסורה לאסיפה הכללית ולא לנציגות הדיירים" (ראו עש"א (ת"א) 30319-03-18 מרכזי מסחר (אזו-ריט) בע"מ נ' רוזנפלד, (נבו, 14.6.20), להלן: ענין רוזנפלד).

18. בעל דירה בבית המשותף רשאי להביא בפני המפקח סכסוך הנופל בגדר סמכויות המפקח על רישום מקרקעין הקבועות בסעיף 72 לחוק המקרקעין, המורה כדלהלן:

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון... יכריע בו המפקח.

(ב) ...

(ג) ...

(ד) ...

19. בעניינו רשאית היתה התובעת לטעון לסכסוך בינה לבין הנתבעת על יסוד סעיף 3(א) לתקנון המצוי המופיע בתוספת לחוק המקרקעין. סעיף זה קובע לאמור: "**בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית המשותף או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה.**"

20. סעיף זה לתקנון מעגן את חובתה של נציגות הבית המשותף לפעול לתיקון כל ליקוי המתגלה ברכוש המשותף, הפוגע בשימוש של מי מבעלי הדירות בנכס שבבעלותו או בערכו. מכח חובה כללית זו מוטלת חובה על הנציגות לפעול לאיתור ולתיקון ליקויים בגג הבית המשותף, בקירות החיצוניים או בצנרת המשותפת למניעת נזקי רטיבות והצפה וכן לפעול לתיקון ליקויים בחלקים של הרכוש המשותף, לרבות בדלת הכניסה, בחדר המדרגות ובמעלית.

21. ברם, אין נציגות הבית המשותף מוסמכת לקבוע את דרכי השימוש בחניה המשותפת - עניין זה מסור לידי האסיפה הכללית. לדידי אין כל מחלוקת כי הסדרת השימוש בחניה המשותפת מסורה בידי האסיפה הכללית ואין לי צורך לבחון את פסקי הדין שדנו בכך. מפסקי הדין הרלבנטיים, כולל פסק דינה של כב' המפקחת בתיק 1/435/2015, אליו הפנה ב"כ הנתבעת, עולה כי נקודת המוצא לדיון בהסדרת שימושי חנייה היא שהדבר מסור לאסיפה הכללית (כן ראו, למשל, ענין רוזנפלד). בכל הנוגע להצבת "תמרור" בחנייה, אזי, כאמור לעיל, אין לנציגות ואף לא לאסיפה הכללית, סמכות להציב "תמרור" כהגדרתו בתקנות התעבורה בשטח הרכוש המשותף (או בכל שטח אחר). ודוק: אין חולק כי לאסיפה הכללית יש סמכות להורות לנציגות, ברוב הדרוש, על סימון חניות במשטח החניה המהווה רכוש משותף באופן שיסדיר את חלוקתו והשימוש בו ע"י בעלי הדירות ובהסכמת כל בעלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/112/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדירות ניתן אף להקצות לכל אחד מהם שטח חנייה שבו תהיה לו זכות שימוש ייחודית (ראו תיק 1/453/2015). אולם, ברי כי אין לאסיפה הכללית סמכות להציב תמרורים או לבצע סימון על משטח החניה שיש בהם כדי לחייב את הציבור הרחב העושה שימוש בחניה, למעט הצבת שלט המורה כי מדובר בחניה המיועדת לבעלי הדירות בלבד. לשלט זה אין נפקות בהיבט של פקודת התעבורה והוא למעשה מהווה הצהרה על זכות קניינית של בעלי הדירות בחניה המהווה רכוש המשותף. על מנת למנוע כניסה ושימוש מצד הציבור הרחב, בהעדר אמצעי בקרה אפקטיבי של בעלי הדירות כגון תמרור שהוצב כדין ע"י רשות תימרור, רשאית האסיפה להחליט על הקמת מחסום בכניסה לרכוש המשותף.

22. עפ"י כתב התביעה (אשר חסר בפרטים) ובעיקר עפ"י דברי ב"כ התובעת בדיון לפני, התובעת מלינה כנגד התופעה, כך לטענתה, שבה משאיות לפינוי אשפה, מילוי גז, משאיות הובלה ואספקה וכיו"ב, עומדות מחוץ לחלון דירתה וגורמות לה למטרדי רעש וזיהום אוויר וחוסמים כניסה של אור ואוויר לדירתה. לדברי ב"כ התובעת עצמו **"מה שקורה שעל בסיס קבוע מחנים שם לא דווקא דיירי הבניין, בדרך כלל הבעיה הגדולה זה בעיקר נושא של משאיות שעומדות בסמוך לחלון..."** ובהמשך: **"...אנחנו לא מדברים על רכבים שמחנים מהבניין..."** (עמ' 1 ש' 18-21 לפרוטוקול). טענת ב"כ התובע בסיכומיו, לפיה עסקינן בפגיעה בזכות התובעת לממש את קניינה ביחס לשימוש שעושים דיירי הבניין ברכוש המשותף אינה עולה מהטענות העובדתיות שהועלו על ידו ואין בה דבר עם המחלוקת שלפני. טענות התובעת להלכה ולמעשה, אינן כנגד אופן השימוש שעושים בעלי דירות בחנייה המשותפת, כי אם צדדים שלישיים, ועל כן גם לא נוצרה יריבות בינה לבין התובעת בהקשר זה.

23. לאור כל האמור בפרק זה, אין בפי התובעת טענות המבססות ולו עילה לכאורה כנגד הנתבעת.

24. אשר לטענת ב"כ הנתבעת כי כלל אין צורך מעשי בהצבת שלט האוסר על חניה במקום עליו הצביעה התובעת, שכן ממילא לא מדובר בחניה של משאיות במקום אלא בעמידה למשך פרק זמן קצר לצורך פריקת סחורה וכד', אפנה את הצדדים להגדרת המונח חנייה בתקנות התעבורה: **"חניה" - העמדת רכב לזמן כל שהוא, שלא לשם העלאת אנשים או הורדתם או טעינת מטען או פריקתו מיד, בלי הפסקות, בין שיש ברכב נהג או אנשים או מטען ובין שאין**. הואיל וב"כ התובעת טען בפני כי המשאיות עומדות במקום פרק זמן של חמש עד עשרים דקות, אזי לכאורה יש הגיון ברצון התובעת לאסור "חניה" באותו מקום.

25. דומה שאת מצוקתה של הנתבעת, העולה לדבריה לכדי מטרד של ממש, עליה להביא לפני העירייה ולשכנע את הגורם המוסמך בעירייה להציב שילוט ולבצע סימון באופן שימנע את המטרד, הנגרם ע"י כלי רכב שאינם שייכים לבעלי הדירות בבית המשותף, או מי מטעמם.

26. סוף דבר: נוכח שתי המסקנות אליהן הגעתי, כמפורט לעיל, אני סבור כי דין התביעה דנן להיות מסולקת על הסף והנני מורה כן מכח סמכותי לפי תקנה 100 לתקנות סדר הדין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 2/112/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

האזרחי, התשמ"ד-1984. התובעת תישא בהוצאות הנתבעת בסך של 2,500 ₪, אשר
ישולמו תוך 30 יום ולאחר מכן יישאו הפרשי ריבית והצמדה כחוק.

ניתן ביום 30 יולי 2020, ט' באב תש"פ, בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין